

《【문제2】 노동조합 및 노동관계조정법상 사용자의 정당한 직장폐쇄에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사용자의 정당한 직장폐쇄의 개념, 요건, 법적 효과

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위가 발생하면 사용자는 사업 운영의 정상화를 위해 직장폐쇄(lockout)를 단행할 수 있다. 직장폐쇄는 근로자들의 근로제공 의무를 일시적으로 중지시키고, 사업장 접근을 제한하는 조치로서 근로자 권리와 단체교섭권에 직접적 영향을 미친다. 따라서 직장폐쇄가 정당성을 갖추지 못하면 부당노동행위로 평가될 수 있으며, 사용자는 법적 책임을 부담하게 된다. 이하에서는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')과 관련 대법원 판례를 바탕으로, 사용자의 정당한 직장폐쇄의 개념, 요건, 법적 효과를 체계적으로 설명한다.

II. 직장폐쇄의 의의

- 직장폐쇄란 사용자가 근로자 또는 노동조합의 쟁의행위에 대응하여 사업장의 업무를 일시적으로 중단시키는 행위를 말한다. 법적 근거는 "노조법 제46조"에 있으며, "대법원 판례"에서도 직장폐쇄를 사용자의 합법적 대응 수단으로 인정하고 있다. 직장폐쇄의 주요 목적은 쟁의행위 대응, 경영상 불이익 방지, 교섭력 균형 확보로 요약된다. 직장폐쇄는 사용자의 근로계약상 권리 행사이자 단체교섭 대응 수단으로 볼 수 있으나, 단순 보복이나 근로자 협박을 목적으로 할 경우 불법으로 평가된다. 따라서 직장폐쇄의 정당성은 목적, 절차, 범위 등 다각적 검토가 필요하다.

III. 정당한 직장폐쇄의 요건

1. 쟁의행위의 존재

- 직장폐쇄는 근로자 또는 노동조합이 법적 절차에 따른 쟁의행위를 개시한 경우에 한정된다. 쟁의행위가 존재하지 않으면 직장폐쇄는 부당노동행위로 간주된다.

2. 정당한 목적

- 직장폐쇄의 목적은 반드시 쟁의행위에 대응하고 경영상 위협을 방지하는 데 있어야 한다. 단순한 보복, 교섭 회피, 근로자 압박 목적이라면 불법으로 판단된다.

3. 비례성의 원칙

- 직장폐쇄의 범위와 기간은 쟁의행위로 인한 피해 최소화와 교섭력 확보라는 목적에 합리적으로 비례해야 한다. "판례"는 필요 이상으로 광범위한 폐쇄는 불법임을 명시하고 있다.

4. 사전 통지

- 직장폐쇄 예정 사실을 노동조합이나 근로자에게 충분한 시간적 여유를 두고 통지해야 한다.

5. 단체교섭의 선행

- 가능한 범위 내에서 쟁의 해결을 위한 교섭 시도가 요구된다. "판례"는 교섭 없이 단행된 직장폐쇄를 불법으로 보고 있다.

IV. 정당한 직장폐쇄의 효과

1. 근로제공 의무의 일시 중지

- 직장폐쇄 기간 동안 사용자는 근로자에게 근로제공을 요구하지 않을 수 있으며, 근로자도 이를 거부할 수 있다.

2. 임금 지급 제한

- 정당한 직장폐쇄의 경우 사용자는 폐쇄 기간 동안의 임금 지급 의무가 쟁의행위와 비례하여 제한될 수 있다. "판례"에서도 폐쇄 기간 중 근로제공 거부로 인한 임금 지급 면제를 인정하였다.

3. 법적 보호

- 정당한 직장폐쇄는 사용자의 부당노동행위 책임을 면제하며, 합법적인 쟁의 대응 수단으로 보호된다.

4. 쟁의행위와 교섭 관계

- 직장폐쇄는 쟁의행위와 교섭력 균형 확보를 위한 수단으로서, 정당한 범위 내에서는 단체교섭과 쟁의권 행사에 영향을 미치지 않는다.

V. 결론

- 사용자의 직장폐쇄는 쟁의행위 대응과 경영상 위협 방지를 목적으로 한 합법적 수단으로 인정된다. 다만 다음 요건을 충족해야 한다. ❶ 쟁의행위가 존재할 것 ❷ 정당한 목적을 가질 것 ❸ 범위와 기간이 비례적일 것 ❹ 사전 통지할 것 ❺ 교섭 시도가 선행될 것 등이다. 정당한 직장폐쇄는 근로제공 의무의 일시 중지, 임금 지급 제한, 법적 보호 효과를 가지며, 이를 위반할 경우 부당노동행위로 판단된다. 따라서 사용자는 직장폐쇄 목적과 범위, 절차 준수에 유의해야 한다.